

Договор - публичная оферта по оказанию услуг

Настоящий публичный договор (далее именуемый по тексту – Договор, публичная оферта) определяет порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Валерьевич (ОГРНИП 323508100472670), именуемым в дальнейшем Исполнитель, и Заказчиком услуг - юридическим лицом, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. Заказчик знакомится с настоящим Договором и дает свое согласие на акцепт настоящего Договора в момент оформления и оплаты заказа на сайте <https://app.marketmonstr.pro/auth> (далее также Сайт) либо при оплате через сформированную Исполнителем ссылку на оплату, либо любым иным способом. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик услуг становится Партнером при соблюдении условий настоящего Договора касательно положений о партнерском соглашении.

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя и содержит все существенные условия предоставления Исполнителем услуг, (далее – Услуги), в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре нижеприведенные термины имеют следующие определения:

1.1. Сайт – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых формах, расположенных в доменной зоне <https://app.marketmonstr.pro/auth>

1.2. Заказчик – любое дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в соответствии с законодательством страны резиденции, изъявившее желание получить Услуги Исполнителя, акцептовавшее Оферту и оплатившее Услуги Исполнителя на нижеописанных условиях.

1.3. Договор оферты/оферта – настоящий документ, опубликованный Исполнителем на Сайте <https://app.marketmonstr.pro/auth>, а также, при необходимости, направляемый в целях ознакомления посредством электронной почты либо предоставляемый в целях ознакомления любыми другими способами.

1.4. Платформа Market Monstr – совокупность программных решений и различных продуктов, которые может использовать каждый Заказчик, как для решения своих задач, так и зарабатывать с каждой оплаты по его рекомендации используя персональные партнерские ссылки.

1.5. Тариф – совокупность определенного набора Услуг, указанная на Сайте. Оплата Заказчиком выбранного им Тарифа означает его согласие с тем перечнем Услуг, которые содержит Тариф.

1.6. Личный кабинет – индивидуальная страница Заказчика и персональный раздел Партнера на Сайте, доступные после ввода логина и пароля, которая позволяет Заказчику/Партнеру получить доступ к данным о состоянии счета Заказчика и статистической информации по оказываемым Услугам, а также параметры, настройки, данные Партнера и информацию о результатах его участия в Партнерской программе.

1.7. Услуги Исполнителя – предоставление доступа Заказчику к Платформе по решению своих задач в бизнесе на определенный период времени. Точный перечень Услуг зависит от оплаченной Заказчиком Услуги Исполнителя и Тарифа.

1.8. Услуги Партнера – привлечение третьих лиц Партнером к заключению Договора оферты при помощи Партнерской ссылки.

1.9. Услуги – термин включает совместное использование терминов Услуги Исполнителя и Услуги Партнера.

1.10. Каталог продуктов — это ассортимент продуктов, которые может использовать Заказчик/Партнер как для себя, так и для рекомендаций другим людям.

1.11. Партнерская программа – программа взаимовыгодного сотрудничества Исполнителя с Партнерами, позволяющая Партнерам размещать информацию об различных решениях и инструментах для развития бизнеса, а так же иных продуктах, которые находятся в Каталоге и получать денежное вознаграждение от стоимости оплаченных с применением партнерских ссылок доступов к Платформе.

1.12. Партнер – Заказчик, прошедший регистрацию в качестве Партнера, получивший доступ в Личный кабинет и возможность использовать Партнерские ссылки.

1.13. Партнерские инструменты – технические рекомендации и программные функции для обмена информацией между Интернет-ресурсом Партнера и Исполнителем. В настоящее время Партнерские Инструменты включают: HTML-коды, графические элементы и программные компоненты для установления ссылок на продукт, разделы, гипертекстовые ссылки на автоматически обновляемые файлы с информацией о продукте, веб-сервисы для автоматического получения информации от сайта <https://app.marketmonstr.pro/auth> по запросу от сайта Партнера.

1.14. Партнерская сессия – период посещения посетителем с момента открытия одной из страниц Сайта Исполнителя в Интернет – браузере посредством перехода по партнерской ссылке на Сайт Исполнителя. Открытие страницы Сайта Исполнителя в приватном режиме (режиме «Инкогнито») того же браузера или в другом браузере не ведет к продолжению ранее созданной Партнерской сессии.

1.15. Партнерская ссылка – гипертекстовый документ, доступный в Личном кабинете на Сайте Исполнителя.

1.16. Заказ – оплата доступа к <https://app.marketmonstr.pro/auth>, которая была оформлена с использованием Партнерской ссылки Партнера.

1.17. ID Партнера – уникальный идентификационный номер, который используется при оформлении ссылок с интернет-ресурсов Партнера с целью привлечения Пользователей на Сайт. Партнерский идентификатор (ID) присваивается при регистрации и используется информационной системой Сайта для автоматизированного учета трафика.

1.18. Правообладатель — ИП Новиков А.В. владеющий всеми правами на продукты, сервисы и услуги платформы Market Monstr.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных Офертой, предоставляет Заказчику Услуги, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить Услуги Исполнителя, в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

2.2. Партнер в рамках настоящего Договора обязуется оказывать Исполнителю Услуги, состоящие в привлечении третьих лиц при помощи Партнерской ссылки, а Исполнитель обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные Услуги Партнера согласно условиям настоящего Договора (Партнерское соглашение).

2.3. Услуги Партнера считаются оказанными Исполнителю только при условии осуществления Заказа с использованием Партнерской ссылки.

2.4. Порядок доступа к Услуге Исполнителя:

2.4.1. Доступ к Услуге Исполнителя – одномоментный.

2.4.2. Длительность оказания Услуг Исполнителя зависит от выбранного Тарифа, указанного на Сайте. Исполнитель открывает доступ к платформе Market Monstr в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента полной оплаты соответствующего Тарифа.

2.4.3. Программа Услуг Исполнителя состоит из одного пакета услуг, в каждой категории представлено различное количество доступных инструментов и материалов для развития бизнеса с доступом к платформе на неограниченное количество времени. Количество Материалов и инструментов в каждой категории может изменяться.

2.4.4. Услуги Исполнителя по пакету оказываются в течение указанного срока на сайте и включают в себя предоставление доступа к определенному количеству инструментов и материалов на указанный срок в соответствии с пакетом.

2.5. Доступ к Market Monstr, согласно настоящему Договору, осуществляется на условиях 100% (сто процентной) предоплаты в соответствии с выбранным Тарифом, указанным на Сайте.

2.6. Оплата осуществляется Заказчиком путем использования любого из платежных сервисов, доступных на Сайте при оформлении заказа или перечислением средств на счет Исполнителя.

2.7. Расходы, в том числе комиссии платежных сервисов, по перечислению Заказчиком денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.

2.8. Услуги Исполнителя считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми Заказчиком без замечаний при предоставлении доступа к Market Monstr, если в течение 3 (трех) календарных дней после оказания Услуги Исполнителя, Заказчик не заявил мотивированной и обоснованной претензии относительно качества Услуги Исполнителя.

2.9. Услуги Исполнителя оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством программного обеспечения (ПО).

2.10. Информация об Услугах Исполнителя, программе, стоимости и перечне Услуг Исполнителя в каждом Тарифе, информация об условиях предоставления доступа к Услугам Исполнителя через Личный кабинет Заказчика, иные сведения или требования, которые должны или могут быть сообщены Заказчику в соответствии с Офертой или требованиями действующего законодательства Российской Федерации, считаются предоставленными Заказчику должным образом, если соблюдено хотя бы одно из указанных сведений:

2.10.1. Опубликованы на Сайте Исполнителя, в том числе включены в текст настоящей Оферты;

2.10.2. Доведены до сведения Заказчика посредством электронных сообщений, направленных Заказчику Исполнителем по адресу электронной почты, указанному Заказчиком при регистрации и оплате Услуг Исполнителя.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ

3.1. Предоставление Заказчику Услуг Исполнителя возможно при условии создания им в Market Monstr соответствующего Личного кабинета (прохождении процедуры Регистрации).

3.2. Заказчик обязан полностью ознакомиться с условиями Оферты до момента Регистрации в Market Monstr.

3.3. При полном согласии с условиями Оферты Заказчик заполняет Личный кабинет и подтверждает свой адрес электронной почты. После чего Заказчику предлагается ввести данные для оплаты соответствующего Тарифа.

3.4. После оплаты Услуг Исполнителя на указанный Заказчиком адрес электронной почты Исполнитель отправляет письмо, содержащее уведомление об активации Личного кабинета.

Активация Личного кабинета осуществляется путем проведения оплаты соответствующего Тарифа в Market Monstr. В регистрационной форме обязательно необходимо указывать логин (обычно действующий адрес электронной почты) и пароль.

3.5. После успешной оплаты и Активации Личного кабинета Заказчика в Market Monstr в соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель принимает на себя права и обязанности перед Заказчиком, указанные в Оферте. Указанные Заказчиком логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Заказчика в Личный кабинет.

3.6. Заказчик не вправе передавать свои логин и пароль третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ хранения.

Если Заказчиком не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Заказчиком со всеми вытекающими последствиями.

4. ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Активация и идентификация Партнера:

4.1.1. На Сайте Заказчика в разделе «Партнерская программа» потенциальный Партнер проходит регистрацию пользователя. При регистрации потенциальный Партнер обязуется внести в регистрационную форму корректные данные и реквизиты, заполнить все обязательные поля. Риск недостоверности регистрационных данных несет Партнер.

4.1.2. Заказчик активирует Партнера в своей Партнерской программе после заполнения регистрационной формы, что означает:

генерацию и передачу Партнеру специального кода Партнерской ссылки. Партнерская ссылка используется информационной системой Сайта для автоматического учета оказанных Услуг Партнера;

создание для Партнера Личного кабинета на Сайте и отправка данных Личного кабинета Партнеру. Партнер обязуется систематически проверять наличие уведомлений/сообщений в его Личном кабинете и несет риск последствий неполучения надлежащим образом, размещенных Исполнителем в Личном кабинете Партнера уведомлений/сообщений.

4.1.3. Исполнитель вправе отказать потенциальному партнеру в регистрации в качестве Партнера, если Партнер не является индивидуальным предпринимателем.

4.2. Участие в Партнерской программе:

4.2.1. Партнер передает потенциальным Заказчикам гипертекстовые партнерские ссылки, с применением которых Заказчик может зарегистрироваться на странице <https://app.marketmonstr.pro/auth>

4.2.2. С целью повышения эффективности участия Партнера в Партнерской программе и на период такого участия Исполнитель предоставляет Партнеру право размещать (доводить до всеобщего сведения) на Интернет-ресурсе Партнера определенные текстовые и графические материалы со страниц Сайта (далее – «Материалы»), в том числе с символикой Исполнителя.

Такое использование и размещение осуществляется Партнером только в рамках Партнерской программы, с указанием в обязательном порядке источника заимствования. Исполнитель сохраняет за собой все права на все Материалы, предоставленные Партнеру в рамках Партнерской программы.

4.2.3. Исполнитель обеспечивает возможность осуществления Заказов Заказчиками, привлеченными Партнером посредством Партнерских ссылок. При этом непосредственно осуществление Заказов производится Заказчиком во взаимодействии с Исполнителем. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает операции и документооборот по совершенным Заказам, в том числе связанные с расчетами в рамках Заказов.

4.2.4. Исполнитель в режиме реального времени ведет учет заказов, осуществленных Заказчиками, привлеченными Партнером посредством перехода по Партнерской ссылке, а также учет доходов, полученных Исполнителем от оплаченных Заказов. Данный учет ведется и в Личном кабинете Партнера, к которому Партнеру открыт доступ на все время участия в Партнерской программе (кроме периодов приостановления участия в программе в соответствии с Договором). Партнер несет полную ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к его Личному кабинету.

4.2.5. При осуществлении Заказа сбор и обработку персональных данных Заказчика осуществляет только Исполнитель, получив на это надлежащее по закону согласие Заказчика. Партнер не вправе запрашивать у Исполнителя персональные данные. Исполнитель со своей стороны обязан использовать данные Заказов, исключительно в целях продажи и предоставления доступа к продукту Заказчикам на основании Заказа, в частности, Исполнитель не вправе предоставлять доступ третьим лицам к данным о Заказах, а также использовать данные Заказчиков и их Заказов для каких-либо рекламных действий, включая рассылки или звонки на телефонные номера. Аналогичное ограничение распространяется на Партнера в отношении данных учета Заказов и доходов от них, полученных от Исполнителя, в том числе через Личный кабинет Партнера на Сайте.

4.3. Приостановление участия Партнера в Партнерской программе и исключение Партнера из нее (расторжение Партнерского соглашения):

4.3.1. Исполнитель вправе приостановить действие Договора или отказаться от Договора в одностороннем порядке (исключить Партнера из Партнерской программы) в случае нарушения Партнером условий настоящей Оферты.

Исполнитель направляет уведомление о приостановлении участия Партнера в Партнерской программе на электронный адрес Партнера, указанный в Личном кабинете, и одновременно блокирует доступ Партнера в закрытые разделы Партнерской программы и прекращает ведение учета в Личном кабинете Партнера.

4.3.2. Партнер может быть восстановлен в Партнерской программе, если он приведет свою деятельность в срок, указанный в уведомлении Исполнителя, в соответствии с условиями участия, уведомив об этом Исполнителя.

4.3.3. Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, и Партнер может быть исключен из Партнерской программы, если он не приведет в срок, указанный в уведомлении Исполнителя о приостановлении участия, свою деятельность в соответствии с условиями Партнерской программы. Кроме того, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без объяснения причин, уведомив об этом Партнера незамедлительно и оплатив его Услуги, оказанные до момента расторжения, на основании запроса Партнера.

4.3.4. Исполнитель направляет уведомление об отказе от Договора в одностороннем порядке на электронный адрес Партнера, указанный в Личном кабинете, и одновременно блокирует доступ Партнера в закрытые разделы Партнерской программы и прекращает ведение учета в Личном кабинете Партнера.

4.3.5. Партнер по собственной инициативе может прекратить свое участие в Партнерской программе без объяснения причин, посредством письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора, либо Договор считается автоматически прекращенным после отсутствия какой-либо активности в Личном кабинете Партнера в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.3.6. В случае прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжении Договора по любым основаниям, включая соглашение Сторон, Партнер обязан по требованию Исполнителя, если такое поступило, в течение 5 (пяти) дней с момента получения указанного требования удалить со своих Интернет-ресурсов все Материалы, полученные от Исполнителя, и удалить упоминание о Партнерской программе.

4.3.7. В случае прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжении Договора по любым основаниям, включая соглашение Сторон, если Заказчик обратился к Исполнителю с Интернет-ресурса Партнера или по Партнерской ссылке и приобрел доступ к продукту, вознаграждение Партнеру не фиксируется и не начисляется.

4.3.8. При прекращении участия в Партнерской программе/расторжении Договора сверка взаиморасчетов производится Исполнителем только по заявлению Партнера, и Исполнитель выплачивает причитающееся Партнеру вознаграждение на его банковский счет, указанный в Личном кабинете. По факту выполнения указанных действий, дальнейшие претензии Партнера к Исполнителю по выполнению условий Партнерской программы или Договора не принимаются. Результаты сверки по выплате вознаграждения Партнеру считаются окончательными.

4.3.9. Партнерская программа действует в течении активности срока Личного кабинета Партнера (период участия Партнера в Партнерской программе). В случае если период действия оказания Услуг Исполнителя Заказчику закончен, то Партнерская программа закрывается, и Вознаграждение не начисляется. Вознаграждение начисляется и подлежит выводу только в случае, если Личный кабинет является активным. Если после окончания использования Платформы Вознаграждение остается на балансе Личного кабинета Партнера, то Партнер вправе использовать оставшееся Вознаграждение для оплаты любого Тарифа Платформы, либо после окончания срока оказания Услуг Заказчику представляется возможность оплатить отдельный Тариф только для участия в Партнерской программе.

4.4. Финансовые условия участия в Партнерской программе

4.4.1. Вознаграждение Партнеру рассчитывается и начисляется с учетом условий Партнерской программы, размещенных на Сайте.

4.4.2. Размер вознаграждения Партнера фиксируется в электронном виде в личном кабинете Партнера.

4.4.3. Вознаграждение выплачивается за привлечение Пользователей и/или Партнеров, результатом которого является покупка Продуктов Правообладателя.

4.4.4. Услуга считается оказанной, в момент поступления денежных средств от покупки Пользователя и/или Партнера на счет в платежной системе, с дальнейшим зачислением Вознаграждения на Внутренний счет.

4.4.5. Партнер соглашается, что в случае возврата Пользователем или Партнером приобретенного в его структуре Продукта ранее начисленные комиссионные будут списаны с Внутреннего счета, отчетность будет отражена в Личном кабинете. Внутренний счёт может уйти в отрицательное значение, если на Внутреннем счете Партнера было меньше средств, чем было списано.

4.5.1. Правообладатель согласен на возврат денежных средств и прекращение действия лицензии за оплаченный Продукт в случае, если Пользователь объяснит вескую причину отказа от использования Продукта.

4.5.2. Правообладатель устанавливает сроки подачи заявки на возврат денежных средств:

- * При покупке курса — не позднее 7-ми дней с момента поступления оплаты;
- * При покупке Тренинга и онлайн-программ — не позднее 3-х дней с момента старта;
- * При покупке сервисов и программного обеспечения — не позднее 14-ти дней с момента активации.
- * При покупке услуг индивидуальной работы с менеджером — не позднее 3-х дней с момента начала сотрудничества.

4.5.3. Правообладатель обязан осуществлять возврат денежных средств в течении 14 дней с момента достижения договоренности о возврате.

4.5.4. Возврат денежных средств осуществляется на карту Пользователя или Расчётный счёт банка.

5. Вознаграждение Партнера, расчеты по ПАРТНЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ

5.1. Вознаграждение Партнера исчисляется в процентном выражении от стоимости продуктов, проданных Заказчикам, привлеченным Партнером и учтенным на основании Партнерской ссылки. Размер вознаграждения Партнера указывается в Личном кабинете Партнера сразу после оплаты Заказчиком продуктов и выражается в процентном отношении от уплаченной Заказчиком стоимости приобретенного им доступа к Платформе.

5.2. Сумма Вознаграждения блокируется в Личном кабинете Партнера на 2 (две) недели. Доступ на использование начисленного вознаграждения предоставляется Партнеру по истечении 2 (двух) недель с момента начисления.

5.3. Партнер вправе использовать начисленное ему вознаграждение одним из следующих способов по своему выбору:

- оплатить новый доступ к продукту на сайте <https://app.marketmonstr.pro/auth>;
- запросить выплату денежных средств (минимальный размер 2000 (две тысячи) рублей).

5.4. Партнер вправе использовать начисленное ему вознаграждение в качестве скидки при оформлении Заказов на сайте <https://app.marketmonstr.pro/auth> из расчета 1 рубль = 1 российский рубль. При этом скидка, полученная с использованием вознаграждения, может составлять до 100% от стоимости Заказа.

5.5. Выплата Партнеру начисленного вознаграждения производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на счет Партнера на основании запроса Партнера о выплате вознаграждения, направленного Исполнителю через форму обращения в Личном кабинете.

5.6. Обязательство по оплате вознаграждения Партнеру считается исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

5.7. Расходы Партнера, понесенные им в связи с исполнением настоящего Договора, не возмещаются Исполнителем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе оплаты Услуг на Сайте и создания Личного кабинета (Регистрации) в Market Monstr.

6.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными на платформе Market Monstr в связи с оказанием Исполнителем Услуг, за исключением их личного использования на основании предоставления ему простой неисключительной лицензии.

6.3. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии собственное оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Market Monstr, входить в Market Monstr под своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя.

6.4. Заказчик обязуется предварительно, до оплаты, ознакомиться со всеми условиями оказания Услуг, включая условия регистрации, темы и программу Market Monstr, форму и способы ее проведения, способы и условия оплаты, требования, предъявляемые к Заказчику. В случае если Заказчику не полностью ясны какие-либо условия оказания Услуг, в том числе, порядок оплаты, он обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от приобретения Услуги.

6.5. Заказчик обязуется оплатить в полном объеме стоимость Услуг Исполнителя. После оплаты у Заказчика возникает право получить Услуги Исполнителя.

6.6. Заказчик при использовании Market Monstr не вправе нарушать правила использования Платформы.

6.7. Заказчик вправе провести оплату в инициативном порядке в соответствии с действующими Тарифами, указанными на Сайте.

6.8. Получить оказываемые Услуги Исполнителя в течение времени, определенного оплаченным Тарифом.

6.9. Отказаться от получения Услуги Исполнителя с соблюдением условий настоящей Оферты.

6.10. Отказаться от предоставления дополнительной информации, указанной в п. 5.5 настоящей Оферты в любой момент, направив Исполнителю соответствующее уведомление.

6.11. Получать доступ к Market Monstr, формулировать вопросы, возникшие в ходе изучения Market Monstr, получать ответы на них в службе поддержки.

6.12. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в настоящей Оферте, и несет ответственность за правильность производимых им платежей.

6.13. Заказчик не допускается до оказания ему Услуг Исполнителя в полном объеме до его частичной либо полной оплаты в соответствии с условиями, выбранного Тарифа.

6.14. Заказчик получает на указанный им при регистрации адрес электронной почты сообщение, содержащее ссылку для завершения регистрации в Market Monstr. В Личном кабинете Заказчик

получает доступ к Market Monstr и иным материалам, в зависимости от оплаченной Услуги Исполнителя.

6.15. Доступ к Market Monstr считается предоставленным, а Услуги Исполнителя считаются оказанными Заказчику с момента отправления Исполнителем электронного почтового сообщения согласно п.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель вправе производить модификацию любого программного обеспечения (ПО) Сайта, приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту.

7.2. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки в соответствии с условиями Оферты.

7.3. В случае нарушения Заказчиком условий Оферты Исполнитель вправе заблокировать Личный кабинет Заказчика в Market Monstr с предварительным уведомлением по электронной почте либо без уведомления.

7.4. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к Услугам Исполнителя в сети Интернет. Услуги Исполнителя оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц. Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель в одностороннем порядке.

7.5. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящей Оферте, а именно: неполной (ненадлежащей, несвоевременной) оплаты, сообщения неполной (недоверенной) информации, непредставления (несвоевременного представления) регистрационных или иных данных необходимых для оказания услуг.

7.6. Исполнитель вправе вносить изменения в каталог продуктов в Market Monstr.

7.7. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке до оплаты услуг Заказчиком изменять стоимость, перечень Услуг Исполнителя, условия настоящей Оферты.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1. Услуги Исполнителя оказываются дистанционно. Заказчик получает доступ к Услугам Исполнителя при наличии у него технической возможности воспользоваться этим доступом. В общем случае, для получения Услуг Исполнителя необходимо иметь компьютер PC/Mac или мобильный телефон с доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 256 кбит/с, на котором должна быть установлена программа для просмотра веб – страниц.

8.2. После оплаты выбранного Тарифа и регистрации в Market Monstr Исполнитель получает доступ к комьюнити и клубу участников платформы для обмена опытом, знаний, знакомств. Наименования Продуктов и сроки получения доступа Заказчиком указываются Исполнителем на Сайте.

8.3. Сайт Исполнителя может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Акцептуя Оферту, Заказчик соглашается, что Исполнитель не несёт никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов.

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРАВИЛА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Акцептовав Оферту и пройдя процедуру Регистрации, а также осуществляя последующий доступ к Market Monstr (проходя авторизацию), Заказчик подтверждает, что он, действуя своей волей и в своем интересе, передает свои персональные данные для обработки Исполнителю и согласен на их обработку. Заказчик уведомлен, что обработка его персональных данных будет осуществляться Исполнителем на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», а также на основании Политики конфиденциальности, утвержденной Исполнителем, в связи с чем, Заказчик дает согласие на обработку следующих персональных данных: адрес электронной почты, фамилия, имя, ник в Телеграмм, род деятельности и контактный телефон. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

9.2. Заказчик выражает согласие на обработку персональных данных, в том числе обработку с использованием средств автоматизации.

9.3. Персональные данные Заказчика хранятся и обрабатываются Исполнителем в порядке, предусмотренном Офертой, в течение всего срока действия Оферты и в течение 3 (Трёх) лет с момента ее расторжения.

9.4. Заказчик в любое время может отозвать свое согласие на сбор, обработку, хранение и передачу его Персональных данных. В таком случае, Стороны расторгают Оферту в связи с отсутствием у Исполнителя возможности оказывать Заказчику Услуги Исполнителя.

9.5. На Сайте применяется технология идентификации, основанная на использовании файлов cookies.

9.6. При доступе Пользователя к Сайту или Личному кабинету, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации Пользователя и/или Партнера на Сайте, а также для сбора статистических данных.

9.7. Если Пользователь и/или Партнер полагает, что по тем или иным причинам использование технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом им для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что несмотря на то, что удобство пользования Сайтом и Личным кабинетом в целом не пострадает, но отдельные сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.1. Информация, доступ к которой предоставляется по настоящему Договору, включая все материалы Сайта, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Авторские права, а также права, смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю. Предоставление доступа Заказчику к материалам в процессе обучения и предоставления Услуг Исполнителя не предполагает разрешения на копирование, воспроизведение, изменение, создание производных работ или иное распространение данных материалов как в полном объеме, так и любой его части. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Нарушение порядка использования предоставленных материалов предполагает односторонний отказ со стороны Исполнителя от предоставления Услуги Исполнителя без возврата вознаграждения и отказ в участии в иных обучающих программах Исполнителя и иную ответственность, предусмотренную законом РФ и настоящим Договором.

10.4. В случае нарушения Заказчиком положений настоящей Оферты, касающихся защиты интеллектуальной собственности Исполнителя, последний вправе требовать выплаты компенсации в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

11. ЦЕНА, ФОРМА ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется Исполнителем в одностороннем порядке в российских рублях и размещается на Сайте в сети Интернет.

11.2. Услуги Исполнителя, оказываемые по настоящей Оферте, оплачиваются в размере 100% в соответствии с условиями, указанными на Сайте, путем безналичной оплаты с использованием электронных средств платежа.

11.3. Стоимость Тарифов указывается на Сайте.

11.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя.

11.5. Заказчику, желающему отказаться от оплаченных Услуг Исполнителя, в случае предоставления доступа к Market Monstr – в связи с фактом оказания услуги – оплата возвращается согласно прописанной процедуре в п. 4.5.1.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Заказчик имеет право предъявить претензии по качеству Услуг Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней с даты оказания соответствующей Услуги Исполнителя.

12.2. Все претензии по качеству оказываемых Услуг Исполнителя должны направляться Заказчиком в адрес Исполнителя по электронной почте checkmp@mail.ru. Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем составляет 5 (пять) календарных дней с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении которого Исполнитель принимается одно из следующих решений:

- о несогласии с претензией и об отказе в удовлетворении заявленных требований;
- о согласии с претензией и об удовлетворении заявленных требований.

12.3. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использовал свое право доступа к Услугам Исполнителя, то обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом, в объеме и в срок, а оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

13.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования или программного обеспечения (ПО) со стороны Заказчика, сбой в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку "Спам". В данном случае Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и подлежащими оплате в полном размере.

13.2. Никакая информация и материалы, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания Услуг Исполнителя, не могут рассматриваться как гарантии достижения результата, так как это полностью зависит от действий самого Заказчика, его личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения навыка на основе получаемых от Исполнителя материалов.

13.3. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящей Оферте.

13.4. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, не прямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования Контента с Сайта или Личного кабинета или на сайте, на который имеется гиперссылка с Сайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в информационных системах Заказчика или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта / Личного кабинета / Сервиса или какого-либо связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если Администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.

13.5. Исполнитель сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта и Личного кабинета, Контент, список предлагаемых Продуктов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, в Личном кабинете и на Сервисе, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.

13.6. Контент, размещаемый Партнером на собственных или сторонних Интернет-ресурсах, не подвергается обязательной проверке Исполнителем перед его публикацией (премодерации). Исполнитель не несет ответственности и не дает никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, по отношению к подобному Контенту, его точности, актуальности или достоверности.

13.7. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель или его представители не несут ответственности перед Партнерами или любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, нарушение личных неимущественных прав, а именно причинение вреда чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта, Личного кабинета, Сервиса, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Партнер или иные лица получили доступ с помощью Сайта, Личного кабинета и Сервиса, даже если Исполнитель не предупреждал или не указывал на возможность такого вреда.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств в рамках Оферты, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), как это определено в действующем законодательстве Российской Федерации. При этом срок оказания Услуг Исполнителя отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

14.2. Если обстоятельства, указанные в п. 16.1 Оферты, будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по Оферте, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках настоящей Оферты Сторона, чье право нарушено, направляет письменную претензию (требование) другой Стороне.

15.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии удовлетворить заявленные в претензии требования либо направить мотивированный отказ.

15.3. Извещения, претензии, запросы, заявления, сообщения и другие официальные материалы передаются Сторонами друг другу следующим образом:

15.3.1. от Исполнителя Заказчику – посредством направления на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при оплате и регистрации на Сайте;

15.3.2. от Заказчика Исполнителю – в письменной форме посредством направления претензии на адрес электронной почты Исполнителя checkmp@mail.ru.

15.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

15.5. Все возникшие споры подлежат разрешению в судебном порядке, регулируются и толкуются в соответствии с правом Российской Федерации в суде на территории Российской Федерации, без учета норм коллизионного права и Конвенции ООН о Договорах международной купли-продажи товаров (CISG).

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчика в соответствии с п. 1 настоящей Оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

16.2. Настоящая Оферта может быть расторгнута по Соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.

16.3. Исполнитель вправе инициировать расторжение настоящей Оферты и прекратить доступ к Услугам Исполнителя в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий Оферты.

16.4. Исполнитель оставляет за собой право обновлять и изменять условия настоящей Оферты без предварительного уведомления Заказчика/Партнера. Заказчик/Партнер обязуется самостоятельно отслеживать все изменения по настоящей Оферте и по условиям оказания услуг. Продолжение пользования Сайтом и Личным кабинетом после любых изменений означает согласие пользователя с внесенными изменениями.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Статья 317.1 ГК РФ на отношения между Заказчиком и Исполнителем не распространяется.

17.2. Заказчик не вправе передать свои права и обязанности по настоящей Оферте без предварительного согласия Исполнителя.

17.3. Стороны договорились передавать сообщения (в том числе юридически значимые) средствами электронной почтовой связи. Адрес Исполнителя указан на Сайте, адрес Заказчика указывается им при заполнении регистрационной формы. Переписка Сторон или их представителей может быть использована в качестве доказательств.

17.4. Стороны договорились, что электронные фотокопии подписанных документов, направленных в рамках настоящей Оферты, приравниваются к документам, оформленным на бумажном носителе и подписанными личной подписью.

17.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18. РЕКВИЗИТЫ

ИП Новиков Андрей Валерьевич

ОГРНИП 323508100472670

ИНН 713602742755